رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٣لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٨٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٢هـ

الموضوعات

صحة - قرارات صحية - تقارير طبية - امتناع عن إصدار تقرير طبي - تعريف القرار السلبي - انتفاء الامتناع - عدم حجية التقارير الطبية من المستشفيات الخاصة على التقارير الطبية الحكومية.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إصدار تقرير طبي كما في التقارير الطبية من المستشفيات الخاصة - القرار السلبي هو رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح - الثابت إصدار المدعى عليها تقريراً طبياً يفيد بحالة المدعي الطبية؛ ما يكون موقفها والحالة تلك إيجابياً - عدم اعتبار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة حجةً على المدعى عليها - عدم قبول احتجاج المدعي بدليل اللجان الطبية العسكرية؛ كون المدعى عليها ليست من اللجان الطبية العسكرية، فضلاً عن تضمن ذلك الدليل على عدم أحقية طلب التقارير الطبية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- الفقرة (١٥٦) من دليل اللجان الطبية العسكرية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة مفادها: أن لديه مشكلة طبية بالعين، وأنه يعمل بوظيفة سائق مما يؤثر ذلك على عينه، كما أن المدعى عليها قد أصدرت له تقريراً طبياً يوضح حالته، والمرفق بملف الدعوى، ومن ثم قام بمراجعة مستشفيات خاصة، فأصدرت له تقارير توضح حالته وما يجب عليه اجتنابه، طالباً إلزام المدعى عليها أن تصدر له توصية طبية تبين له حالته والأمور التي يجب عليه اجتنابها كما هو في تقارير المستشفيات الخاصة؛ وذلك بموجب ما تضمنته الفقرة (١٥٥) والفقرة (١٥٧) من دليل اللجان الطبية العسكرية والتي تنص على أحقية المريض طلب تقرير طبي من الوحدة الطبية العسكرية ومن الطبيب المعالج. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب بطلب عدم قبول الدعوى شكلاً؛ لعدم تظلم المدعي بناء على المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إصدار توصية طبية؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح..."، والمحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". أمَّا عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المدعي قد تظلم لدى المدعى عليها بموجب ما أقر به أمام الدائرة وبموجب التقرير الصادر له من المدعى عليها، ثم تقدم إلى هذه المحكمة لطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إصدار توصية طبية له، وحيث استقرت الأحكام الإدارية على عدم خضوع القرارات السلبية للمدد النظامية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن حقيقة طلب المدعي هو إلغاء قرار

المدعى عليها بالامتناع عن إصدار توصية طبية له، ولما كانت حقيقة القرار السلبي هي رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد أصدرت للمدعي تقريراً طبياً يفيد حالته الطبية كما هو مرفق بملف الدعوى، فإن المدعى عليها والحالة هذه يكون موقفها إيجابياً لاتخاذها قراراً. وأما ما ذكره المدعي بإلزام المدعى عليها بإصدار توصية طبية كما في التقارير المرفقة من المستشفيات الخاصة؛ فإن تلك التقارير لا تعد حجة على المدعى عليها، كما أن المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت مخالفة المدعى عليها للأنظمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من دليل اللجان الطبية العسكرية؛ حيث إن ذلك الدليل خاص باللجان الطبية العسكرية، والمدعى عليها ليست من تلك، كما أن الفقرة (١٥٦) من ذات الدليل -على فرض حجيتها- قد نصت على: "...ولكن ليس له الحق في أن يطلب تقريراً طبياً مفصلاً أو غير مفصل"؛ مما يكون معه إجراء المدعى عليها سليماً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.